



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE N. 30 del 31/08/2026

Regolamento n. 7/2024 recante disposizioni attuative della L. Regionale Calabria n.° 24 del 15
OGGETTO: maggio 2024 - Autorizzazione al Funzionamento e Accreditamento Nido d'Infanzia denominato
SULLE ALI DEL MONDO - LASTEIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Suap e attività economico- produttive

Premesso che:

- la Regione Calabria ha approvato il Regolamento n. 7/2024 recante disposizioni attuative della Legge della Regionale Calabria n.° 24 del 15 maggio 2024 - servizi educativi per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, disciplinando le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;
- l'articolo 21 della Regionale 15 maggio 2024, n. 24 stabilisce che l'apertura e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia sono soggette ad autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multi professionale istituita ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge;
- l'articolo 22 della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 24 che dispone che l'accreditamento è rilasciato dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico- multi professionale;
- l'art. 37 comma 1 del Regolamento sancisce : "Il Comune, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, garantisce l'inoltro della domanda di autorizzazione, il rilascio della stessa e per la dichiarazione di permanenza del possesso dei requisiti in caso di rinnovo, promuovendo l'uso di strumenti e modelli che realizzino i principi della cittadinanza digitale e dell'open government.";
- con determina dirigenziale n. 1485 R.G. del 22.08.2025 è stata istituita la Commissione tecnico-multiprofessionale;
- la Società "LASTEIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (p.iva e cf. 03415980790) con sede legale nel Comune di Pianopoli, in via Aldo Moro 1, in persona del l.r. Sig.ra Mercuri Laura (cf. ~~03415980790~~) ha presentato istanza (pratica n. 13854 Calabriasuap prot. n. 22875 del 24.03.2025) al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento del nido d'infanzia condotto in Lamezia Terme, via Bezzecca 23;

Preso atto che:

- nel rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 7/2024 , recepite dal Comune di Lamezia Terme (quale Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale) sono state condotte verifiche per accertare la sussistenza dei requisiti di legge;
- dette verifiche hanno inizialmente riguardato la documentazione prodotta e allegata all'istanza di autorizzazione al funzionamento (verifica documentale), il sopralluogo effettuato dalla commissione tecnico-multiprofessionale presso la struttura, la valutazione finale e il rilascio del parere;
- a seguito del verbale del 11.09.2025 relativo alla valutazione dell'istanza presentata, venivano richieste integrazione documentali;

- con verbale del 15.10.2025 e del 11.05.2026 venivano richieste ulteriori integrazioni documentali;
- a seguito di sopralluogo presso la struttura, la medesima è stata ritenuta conforme dal punto di vista igienico – sanitario e tecnico-strutturale come risulta dal verbale del 28.07.2026;
- con verbale del del 28.07.2026(acquisito al prot. n. 64663 del 13.08.2026) la Commissione dopo aver visionato la documentazione integrata e, verificata la completezza ed adeguatezza della stessa, nonchè esaminati i luoghi, all'unanimità ha deliberato di accogliere la richiesta di autorizzazione al funzionamento formalmente presentata da "LASTEIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (p.iva e cf. 03415980790) con sede legale nel Comune di Pianopoli, in via Aldo Moro 1, in persona del l.r. Sig.ra Mercuri Laura (cf. ~~MERCI LARA~~) esprimendo parere favorevole all'autorizzazione al funzionamento e al successivo accreditamento regionale del nido d'infanzia condotto in Lamezia Terme, via Bezzecca 23;

Richiamate:

- la relazione conclusiva della Commissione tecnico-multiprofessionale trasmessa con prot. n. 64663 del 13.08.2026;
- la proposta di autorizzazione ai sensi dell'art. 38, comma 3 lett. g) del Regolamento n. 7/2024 e della Legge Regionale n. 24/2024 trasmessa con prot. n. 64663 del 13.08.2026 dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Lamezia Terme, capofila dell'ATS;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza di autorizzazione al funzionamento del nido d'infanzia ubicato in via Bezzecca 23 presentata da LASTEIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (p.iva e cf. 03415980790) con sede legale nel Comune di Pianopoli, in via Aldo Moro 1, in persona del l.r. Sig.ra Mercuri Laura (cf. ~~MERCI LARA~~);

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Visti:

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- la Legge 241/90;
- La Legge Regione Calabria n. 24/2024;
- Il Regolamento Regionale n. 7/2024;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale; Per le ragioni in premessa, che qui vengono richiamate, formando parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Specificato e dato atto che, ai sensi dello stesso D.Lgs n. 267/2000, art. 49, comma 1, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'Ente e non richiede, di conseguenza, il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

Per le ragioni in premessa, che qui vengono richiamate, formando parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

AUTORIZZA

- 1) il funzionamento sulla base del parere favorevole emesso dalla Commissione tecnico-multiprofessionale (come risulta dal verbale conclusivo del 28.07.2026) e della proposta di autorizzazione al funzionamento trasmessa con prot. n. 64663 del 13.08.2026 dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Lamezia Terme, capofila dell'ATS per la struttura nido d'infanzia denominato SULLE ALI DEL MONDO in via Bezzecca 23, condotto da LASTEIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (p.iva e cf. 03415980790) con sede legale nel Comune di Pianopoli, in via Aldo Moro 1, in persona del l.r. Sig.ra Mercuri Laura (cf. ~~MRCLRA86H46M208A~~);
- 2) l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 24 il servizio educativo nido d'infanzia SULLE ALI DEL MONDO in via Bezzecca 23, condotto da LASTEIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (p.iva e cf. 03415980790) con sede legale nel Comune di Pianopoli, in via Aldo Moro 1, in persona del l.r. Sig.ra Mercuri Laura (cf. MRCLRA86H46M208A);

DA ATTO CHE

- sono state espletate le verifiche per accertare la sussistenza dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento nei confronti del nido d'infanzia denominato SULLE ALI DEL MONDO in via Bezzecca 23, condotto da LASTEIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (p.iva e cf. 03415980790) con sede legale nel Comune di Pianopoli, in via Aldo Moro 1, in persona del l.r. Sig.ra Mercuri Laura (cf. ~~MRCLRA86H46M208A~~);
- la capacità massima di accoglienza è riconosciuta in n. 10 bambini;
- la durata dell'autorizzazione al funzionamento è fissata in cinque anni. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione (con le modalità stabilite dal Regolamento) è presentata dal gestore al comune entro centoventi giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali;
- la Commissione tecnico-multiprofessionale, ex art. 42 del Regolamento n. 7/2024, eserciterà la funzione di vigilanza e controllo della permanenza dei requisiti per il funzionamento ed accreditamento;
- sussiste l'obbligo di comunicare preventivamente all'organo competente che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento ogni variazione strutturale ed organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio del provvedimento autorizzativo;

DISPONE

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Lamezia Terme (Comune dell'ATS di Lamezia Terme);

di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità per l'implementazione del Sistema Informativo Regionale;

di notificare il presente provvedimento alla LASTEIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (p.iva e cf. 03415980790) con sede legale nel Comune di Pianopoli, in via Aldo Moro 1, in persona del l.r. Sig.ra Mercuri Laura (cf. ~~MRCLRA86H46M208A~~);

di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio;

Il Responsabile del Procedimento

avv. Vittoria Persico

Lamezia Terme, lì